재건축 환급금(청산금)에 대한 양도소득세 안내

1+1 입주권 받은 조합원 (지분 증여한 경우 포함) | 세무법인 이레 | 2026. 9.

이 안내문이 적용되는 조합원

- 종전주택을 단독 또는 공동명의로 보유하다가 1+1 입주권(큰 평형 + 작은 평형)을 받았고,
- 입주권 상태에서 작은 평형 가액에 해당하는 지분을 자녀 1 명, 또는 자녀와 자녀의 배우자 등에게 증여한 경우
- 안내문의 숫자는 이해를 돕기 위한 통일 가액(권리가액 30 억, 환급금 2 억 중 1 억 기수령, 분양가 18 억+10 억, 2010 년 10 억 취득)이며, 실제 세액은 각자의 종전자산 취득가·보유기간·주택 수·분양가 등에 따라 많이 달라집니다.

1. 환급금에 왜 양도소득세가 붙나요

재건축에서 조합원이 제공한 종전자산의 권리가액이 분양받는 아파트의 조합원분양가보다 크면 그 차액을 조합에서 돌려받습니다. 이것이 환급금(세법상 '청산금')입니다. 세법은 이를 종전자산 중 환급금만큼을 조합에 유상으로 넘긴 것, 즉 일부 양도로 봅니다.

구분	금액	의미
종전자산 권리가액 (①)	30억원	조합에 제공한 종전주택(토지·건물)의 평가액
조합원분양가 합계 (②)	28억원 (18억 + 10억)	분양받은 두 아파트의 가액
환급금(청산금) (①-②)	2억원	종전자산의 6.7%(2억÷30억)를 양도한 것으로 봄, 나머지는 대물

따라서 환급금 2억원 전체과세가 아니고, 권리가액에서 종전자산 취득가액과 비용을 뺀 '차익' 중 6.7%에 해당하는 부분에만 과세됩니다.

2. 언제 양도한 것으로 보나요 (양도시기·신고기한)

- **양도시기 :** 소유권이전고시일의 다음 날입니다. 환급금이 실제로 입금된 날이 아닙니다.
- **중도금 형태로 미리 받은 환급금도 같습니다.** 사업 진행 중 일부를 먼저 받았더라도 양도시기는 이전고시일 다음 날 하나로 정해집니다.

- **신고기한 : 양도일이 속하는 달의 말일부터 2 개월 이내 예정신고·납부. 예) 이전고시 2027. 6. 10. → 양도일 6. 11. → 신고기한 8. 31.**
- **판정 기준일 :** 주택 수(비과세·중과), 장기보유특별공제, 세율은 모두 이 양도시기를 기준으로 판단합니다.

3. 누가 신고·납부하나요 (납세의무자)

원칙은 환급금이 귀속되는 사람, 즉 환급금이 지급되는 시점에 종전자산 지분을 갖고 있는 사람입니다. 증여로 지분을 나눈 경우 다음과 같이 갈립니다.

상황	납세의무자	비고
증여 전에 부모가 이미 받은 환급금 (중도금)	부모	증여재산가액에서 빠져 있고 부모가 수령한 금액
증여 후 지급 받는 환급금	지분비율대로 각자 (부모·자녀·자녀의 배우자)	자녀 36% 증여 → 환급금의 36%는 자녀
조합이 대표조합원 계좌로 한꺼번에 지급한 경우	귀속은 위와 동일	받은 즉시 지분대로 각자 계좌로 이체하고 기록을 남길 것

- **자녀는 종전주택을 보유한 적이 없는데 왜 자녀가 내나요?** 세법(이월과세 제도)이 증여받은 자녀를 부모의 취득일부터 그 자산을 보유한 것으로 간주하기 때문입니다. 취득가액도 부모의 취득가액을 그대로 이어받습니다. 따라서 자녀가 내는 세금은 부모가 직접 받았을 때와 실질적으로 같은 구조이며, 여기에 자녀가 낸 증여세 일부가 비용으로 인정되어 오히려 줄어듭니다.
- **부모가 자녀 몫까지 수령하면 어떻게 되나요?** 자녀의 납세의무는 그대로 남고, 자녀 돈을 부모가 가져간 것이 되어 자녀→부모 증여 문제가 추가됩니다. 자녀 몫은 자녀 명의 계좌에 넣어 두는 것이 가장 깔끔하며, 그 돈은 자녀의 증여세 연부연납 납부 재원으로도 쓸 수 있습니다.

4. 어떻게 계산하나요

기본 산식 (1인 기준)

① 양도차익 = (권리가액 − 종전자산 취득가액 − 필요경비) × 내 지분율 × (환급금 ÷ 권리가액)

② 양도소득금액 = ① − 장기보유특별공제 (보유기간 3년 이상, 연 2%, 최대 30%)

③ 과세표준 = ② − 기본공제 250만원

④ 산출세액 = ③ × 기본세율(6~45%) + 지방소득세 10%

구분	부모 (원조합원)	자녀 (직계비속)	자녀의 배우자 (사위·며느리)
취득가액	본인이 종전주택을 취득한 가액	부모의 취득가액 (이월과세)	증여받을 때의 평가액
보유기간 (장특공·세율)	본인 취득일부터	부모 취득일부터	증여일부터
필요경비	취득세, 자본적지출 등	부모의 경비 안분 + 증여세 산출세액 × (내 환급금 ÷ 증여재산가액)	증여 시 취득세 등
결과	차익 발생, 세액 있음	차익 발생하나 증여세 공제로 실제 납부세액은 소액	평가액에 환급금이 액면으로 들어가 있다면 차익 0. 세액 없음, 신고는 필요

- **자녀의 배우자에게 이월과세가 없는 이유 :** 이월과세는 배우자·직계존비속으로 부터 증여 받은 경우에만 적용됩니다. 대신 특수관계인 증여 후 10 년 내 양도에 대한 세법상 부당행위 규정을 검토하는데, 수증자가 부담한 증여세가 부모가 직접 양도했을 때의 양도세보다 크고 환급금이 수증자에게 실제 귀속되므로 해당되지 않을 수 있습니다.

- **취득가액 확인 자료 :** 종전주택 매매계약서, 취득세 납부확인서(구청 재발급 가능), 부동산 중개수수료 영수증, 법무사 영수증, 인테리어 등 자본적지출 영수증. 당초 매매계약서가 없으면 기준시가 비율로 환산한 취득가액을 씁니다.

5. 계산 예시

예시 가정

- 권리가액 30 억, 분양가 18 억 + 10 억, 환급금 2 억 — 이 중 1 억은 증여 전에 부모가 이미 수령(중도금), 잔액 1 억은 준공 후 지분대로 지급
- 종전자산: 2010 년 10 억에 취득, 이전고시 2027 년 기준 보유 17 년 → 장기보유특별공제 30%(최대). 사업시행인가일보다 2 년 이전 취득
- 증여 지분: 작은 평형 비율 ≈ 36%. 증여 당시 입주권 평가액 50 억 → 증여재산가액 = 50 억 × 36% = 18 억
- 세대 주택 수 2 주택(신축 2 채), 조정대상지역. 아래 세액은 7 항의 중과배제와 조특법 감면(15%, 농특세 포함)을 적용한 금액이며 지방소득세(10%) 포함

사례 A. 아버지 단독 소유 → 자녀에게 36% 증여

구분	지분	환급금	양도차익	예상 세액
아버지	64%	기수령 1억 + 잔액 6,400만 = 1억 6,400만	1억 933만	약 1,200만원
자녀 (이월과세)	36%	잔액 3,600만	2,400만 − 증여세 안분 1,080만 = 1,320만	약 40만원
합계	100%	2억		약 1,240만원

자녀의 증여세 안분: 증여세 산출세액 5.4억 × (자녀 환급금 3,600만 ÷ 증여재산가액 18억) = 1,080만원

사례 B. 부모 공동(50:50) 소유 → 자녀 18% + 자녀 배우자 18% 증여

구분	지분	환급금	양도차익	예상 세액
아버지	32%	기수령 5,000만 + 잔액 3,200만 = 8,200만	5,467만	약 400만원
어머니	32%	동일	5,467만	약 400만원
자녀 (이월과세)	18%	잔액 1,800만	1,200만 − 증여세 안분 390만 = 810만	약 20만원
자녀 배우자	18%	잔액 1,800만	취득가액(증여 평가액)이 환급금과 같아 0	0원 (신고 필요)
합계	100%	2억		약 820만원

6. 다주택 중과세와 중과배제·감면

환급금 양도는 종전주택의 일부 양도이므로 양도일(이전고시 다음 날) 현재 세대 주택 수로 중과 여부를 판단합니다. 1+1 조합원은 이 시점에 신축 2채를 보유하므로 다른 주택이 없어도 2주택입니다.

구분	내용	예시(아버지, 사례 A)
중과가 적용되면	조정대상지역 2주택 +20%p, 3주택 +30%p. 장기보유특별공제 배제	약 4,765만원 (2주택)
중과배제가 적용되면	기본세율 + 장기보유특별공제 30%	약 1,141만원 (감면 포함)

- **중과배제 요건 :** 종전주택을 사업시행인가고시일(2013.8.1.)부터 소급하여 2 년 이전에 취득한 경우(2011.8.1. 취득 한도), 그 주택은 조세특례제한법 제 77 조 감면대상 주택으로서 중과 대상에서 제외됩니다(소득세법 시행령 제 167 조의 3 제 1 항, 2 주택은 제 167 조의 10 에서 준용). 이 조합 대부분의 원조합원이 여기에 해당하며, 위 예시(2010 년 취득)도 해당합니다.
- **조세특례제한법 제 77 조 감면 :** 요건을 갖춘 조합원이 조합에 종전자산을 양도하고 받는 환급금은 산출세액의 15%를 감면받습니다.(현금 수령 기준). 감면세액의 20%는 농어촌특별세로 납부합니다. 신고 시 세액감면신청서를 함께 제출해야 합니다.
- **자녀·자녀 배우자의 경우 :** 이월과세가 적용되는 자녀는 부모의 취득일을 기준으로 판단하므로 중과배제와 감면 모두 적용됩니다(조세특례제한법 시행령 제 72 조 제 3 항). 자녀의 배우자는 증여일이 취득일이라 해당되지 않지만 양도차익이 0 이어서 세액 차이는 없습니다.
- **중과 유예 :** 정부 방침에 따라 다주택 중과 배제 유예가 연장·종료되어 왔으므로, 2027 년의 유예 여부와 관계없이 위 중과배제 요건을 갖춰 두는 것이 안전합니다. 사업시행인가고시 전 2 년 이내에 취득한 조합원은 별도 상담이 필요합니다.
- **1 세대 1 주택 비과세 :** 1+1 조합원은 양도일 현재 2 주택이므로 원칙적으로 적용되지 않습니다.

7. 준비할 서류

구분	서류
종전자산 (부모)	종전주택 매매계약서, 취득세 납부확인서(구청 재발급 가능), 부동산 중개수수료 영수증, 법무사 영수증, 인테리어 등 자본적지출 영수증, 등기부등본
조합 자료	관리처분계획서 또는 분담금 내역 통지서-종전, 최종 (권리가액·분양가·환급금), 환급금 지급내역, 이전고시 공고문
증여 자료 (해당시)	증여세 신고서(감정평가서 포함), 증여 취득세 납부확인서
금융 자료	환급금 입금 내역(기수령분 포함), 지분대로 나눈 이체 내역

8. 자주 묻는 질문

Q. 자녀 배우자(사위·며느리)도 신고해야 하나요?

A. 세액은 대부분 0이지만 양도소득세 예정신고는 해야 합니다.

Q. 신축 아파트를 나중에 팔 때 환급금이 또 영향을 주나요?

A. 환급금으로 양도 처리된 부분만큼 취득가액이 줄어든 상태로 신축 아파트의 취득가액이 이어지고, 본인이 낸 옵션비용은 더해집니다. 신축 아파트 양도 시 검토가 필요합니다.

Q. 중도금으로 먼저 받은 환급금도 이번에 신고하나요?

A. 네. 부모가 먼저 받은 금액과 이전고시 후 받는 금액을 한 번에 신고합니다.

9. 유의사항

- 증여로 지분을 나눈 경우의 환급금 귀속에 대해서는 국세청이 등기부 · 증여계약서 · 실질귀속을 종합해 판단한다는 해석(사전법령재산-178)만 있고, 이 조합과 같은 사례를 직접 다룬 예규는 아직 없습니다. 안내문의 내용은 관련 법령·해석에 따른 세무법인 이레의 검토 의견입니다. 법령 개정이나 해석 변경 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 개별 세액은 종전자산 취득가액, 보유·거주기간, 세대 주택 수, 증여지분, 중과 적용 여부에 따라 크게 달라지므로 이전고시 전에 미리 개별 상담을 권합니다.

문의 세무법인 이레 (방배5구역 환급금 양도소득세 담당자) 02-557-0082